

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078890-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: ULISSES DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IRPF RETIDOS NA FONTE. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/98. MOLÉSTIA GRAVE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTURAL NO PROCESSO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, julgar o feito extinto sem exame de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5078890-53.2024.4.02.5101

510015126385 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078890-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: ULISSES DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de decisão do Juízo de origem que negou a concessão da tutela por meio da qual o recorrente pretendia afastar a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física -IRPF na fonte sobre os seus proventos de aposentadoria paga pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS desde 01/02/2012, ao argumento de que, em 24/11/2009, foi diagnosticado com Moléstia Profissional - CID H90.3 - Perda de audição bilateral neurossensorial, com base na isenção tributária prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Foram oferecidas contrarrazões em [evento 7, PET1].

É breve o relatório. Decido.

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

A recorrente pretende a cessação dos descontos de IRPF sobre os seus proventos de aposentadoria paga pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS desde 01/02/2012, e recebe suplementação de aposentadoria pela CBS PREVIDENCIA, desde 07/02/2024, em razão de moléstia identificada como e que foi diagnosticado com Moléstia Profissional - CID H90.3 - Perda de audição bilateral neurossensorial, diagnosticada em 24/11/2009. Desse modo, sustenta aptidão à isenção disposta no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Em consonância ao dito acima, foi desacolhido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme o teor da decisão combatida [evento 3, DESPADEC1]:

"Em primeiro lugar, é importante esclarecer que para o deferimento de qualquer pedido de tutela provisória "antecipada ou cautelar", a presença dos requisitos legais deve ser muito bem demonstrada.

A parte autora insurge-se contra a cobrança de IRPF incidente sobre seus proventos de aposentadoria e pensão e requer o deferimento da tutela de urgência para que cessem os descontos na fonte de tal verba.

A análise do feito revela carência de documentação hábil a embasar as alegações da parte autora e portanto, ausência de prova inequívoca do seu alegado direito, qual seja, os extratos de seus benefícios previdenciários desde agosto de 2019 e suas declarações de IRPF referentes aos anos-calendários de 2019 em diante, o que evidencia deficiência probatória acerca do pretense direito invocado.

A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de maiores esclarecimentos para o deslinde da questão obstam o acolhimento da pretensão deduzida de forma imediata neste juízo de cognição sumária.

Ademais, a presente demanda foi proposta pelo rito dos juizados especiais federais, o qual orienta-se pelo princípio da celeridade, dentre outros, cujo trâmite é breve e rapidamente alcança o julgamento. Assim, não se justifica o deferimento da tutela inaudita altera parte em detrimento da observância do princípio do contraditório, consagrado constitucionalmente, o qual deve ser afastado somente em situações excepcionais e necessita de justificativa robusta para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Também não se verifica o periculum in mora.

Segundo relata, os recolhimentos alegadamente indevidos ocorrem "desde a data da concessão do benéfico de pensão (28/04/2022) e desde a data da aposentadoria (26/07/2019)". Ocorre que somente em 2024, após cerca de 2 anos e 5 anos do recebimento dos benefícios e dos recolhimentos alegadamente indevidos, a demandante vem requerer a isenção em questão, o que descaracteriza a urgência que pudesse amparar eventual concessão da tutela requerida sem que se perfaça o contraditório.

Ressalte-se, por fim, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se admitindo a inversão de tal presunção, notadamente sem que se perfaça o contraditório.

*De tudo que foi dito, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pretendida, razão pela qual, **INDEFIRO O PEDIDO**, nos termos do artigo 300, "a contrario sensu" do CPC." (Grifei)*

Contudo, compulsando os autos do processo originário (nº 5008284-97.2024.4.02.5101), verifico que houve prolação de sentença em 03/12/2024 [evento 14, SENT1, do processo originário], com julgamento de procedência do pleito autoral para declarar o seu direito à isenção de imposto de renda a partir de 01 de fevereiro de 2012, exclusivamente em relação às verbas percebidas a título de aposentadoria.

Assim, resta prejudicada a presente cautelar, cujo objeto era a concessão de tutela de urgência antecipatória de mérito.

Desse modo, indiscutivelmente não remanesce interesse nem utilidade no prosseguimento do presente feito.

Nessas condições, voto no sentido de **julgar o feito extinto sem exame de mérito, por perda superveniente do interesse de agir**, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem. **Intimem-se.**